

עין משפט‏
נר מצוה

ז:

מאי שנא ליד דיין.
לספרים דגרסי בשנויא והיכי דמי כגון דכמוז ציה הנפק השתא לא ידע דנפל ליד דיין דהיינו הנפק אלף סבור דהיינו שהדיין מנאלו ולכך צעי מאי שנא דיין מאיש אחר ולספרים דלא גרסי צתר הכי והיכי דמי כגון דכמוז ציה הנפק ידע שפיר השתא דנפל ליד דיין היינו שכתוב צו הנפק ומיצעיא ליה מאי שנא כתוב צו הנפק דלא יוציאו לעולם הלא אם אין כתוב צו הנפק נראה דכ"ש הוא שלא יוציאו עולמית דאיכא למימר שמא כתב ללות ולא לזה ומשני דלא מיצעיא קאמר: **בזמן שהבעל מודה** יחזיר לאשה.
דלא חיישין לקטניא וליכא למיחש שמא כתב צניסן ולא נשא עד תשרי ^אדמנה ומאתים משתעבדי מן האירוסין אף בלא כתובה דאירוסין קלא אית להו ולקודם אירוסין ליכא למיחש דכתב לה ותוספת נמי לאציי דלמר עדוי צחמומיו וזין לו א"ש ור' אסי יעמיד כשהקנה לה:

דחיישינן לשתי בתובות.
וצללו איפוך לא מצי לאוקמא דרבי יוסי חייש לשתי כתובות דא"כ עודה תחת צעלה אמאי יחזיר לאשה כשאין הצעל מודה:

מחלווקת.
פרש"י דהיינו יחלוקו דקאמר רשב"ג והדין עמו שלא רצה לפרש פלוגתא דרבי ורשב"ג משום דהיכי קאמר אצל אחד אדוק בטופס כו' משמע דהתם לא פליגי זה אינו דגם שם אם אינו מקיים לא שקיל לרבי מדיד:

דאית ביה זמן במה שוה.
פרש"י דמעות ולוה ומלוה לא שיימינן דכתיבי נמי בשיטה אחרונה בטופס והוא עיקר דתנן (ב"ב דף קסה:) כתוב [צו] מלמעלה מנה כו' ותימיה הא אין למדין משטיה אחרונה ולכך עושין חזרת השטר וממני' דכתוב למעלה מנה לא מיירי בשיטה אחרונה וגם פי' דצעדים לא שיימינן דרשב"ג אית ליה מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו ופירושו תימיה דאם חשב אותו שאינו תופס עדים כאילו יש לו שטר בלא עדים א"כ לרשב"ג נמי לא א"ש דנהי דסבר דאין צריך לקיימו מ"מ כשאין כלל עדי חתימה פסול ועוד צמה עדיף תורף מטופס כך השטר פסול בלא טופס כמו בלא תורף דאם נמחק אפי' שיטה אחת מן השטר הוא פסול אלא ודאי יש לומר דצמה שהשטר נפסל אין שמין דכן שוה כשטופס שיטה אחת מן הטופס כמו תופס לזה ומלוה ומעות ועדים והשטר אינו כשר בלא זה כמו בלא זה אבל זמן שהשטר כשר בלא זמנו שמין כמה שוה וצירושלמי איכא א"ר אלעזר הכל הולך אחר מי שחפוס עדים ופליג אגמ' שלנו דמוכיר זמן וסובר דעדי מסירה כרמי

והשטר כשר בלא עדי חתימה ושמין כמה שוה שאין צריך לחזור אחר עדי מסירה ולית ליה ההוא לישנא דג"פ (ב"ב דף קע.) דסבר רשב"ג עדי חתימה כרמי: **וְיִחַלְוּקָן** נמי דרבי. ואין חולקין את החזב כמו שכתוב בשטר אלא כמו ששוה לו למכור מזה יפרע החצי דאי לא תימא הכי אלא חצי החזב ממנו גבי טעית מי חולקין ממנו הא אפשרוה ולא גרסי' לא דפסקינן לשטרא דא"כ מה מציא מטלית ארצבה טעלית אם יחמכנו לשנים אין פסידא כל כך ואם יחמוד השטר לא ישוה לבלום ועוד דפשיטא הוא דלא יחלוקו השטר לשנים דאוקימנא לעיל פלוגתא דרבי ורבי שמעון בן גמליאל צמודה בשטר שכתבו אלא כדפרישית:

שנים אוהזין פרק ראשון בבא מציעא

מאי שנא ליד דיין.
מאיש אחר: **הכי קאמר ואחר**. שאינו לא לזה ולא מלוה: **שמאל שטר שנפל**. כבר ליד הדיין. ומאי ניהו הך נפילה דכתיב ציה הנפק: **לא יוציאוהו מידו**. לא לזה ולא מלוה עד שיצא אליהו או עדים שראו מיד מי נפל: **לפירעון**. שמא אמת טוען הלוה שפרעו: **ורבי יוסי לא חייש**

לפירעון. דמאן דמהדרי ליה שטר פרוע לאלתר זהיר ציה לקורעו ולא משהי ליה: **שהצעל מודה**. שלא נתן לה כתובתה: **אין הצעל מודה**. שאמר פרעמי ומידי נפל: **עודה חסם צעלה**. שלא גרשה: **יחזיר לאשה**. דלא עביד איניש ליתן כתובה קודם גירושין: **לרבי אבאפסס**. מעות לרורות או כספים מסר לה ליחוד כתובתה כשנשאה או לאחר מכאן שלא יטריחוה יורשים אם תתאלמן: **לעולם איפוך קמייתא**. ודקשיא לך דרצנן ארצבנן לא תיקשי דטעמייהו דרצנן בכתובה לאו משום דחיישינן לפירעון דמאן דפרע ואהדר ליה שטרא לאלתר קרע ליה אלא משום דחיישינן לשתי כתובות שמא חזר וכתב לה כתובה אחרת שניה לאחר שנפלה זאת מידה. ואין הצעל מודה דקמני לאו בלזמנ פרעמי אלא בלזמנ אל תחזור לה שיש צידה אחרת ותוציא על יורשי שטר אחר שטר: **מחלווקס**. האי יחלוקו דקאמר ר"ש [ב"ג] דמשמע חולקין בשוה. כך שמעמי משום ר' ינאק צ"ר מנחם ונראה צעני: **ושניהם אדוקים בסורף**. כלומר או שניהם אדוקין בסורף. ומורף גילוי של שטר מקום הלוה והמלוה והמעות והזמן טופס שאר כל לשון השטר ': **זה נוטל כו'**. דמאי דתפיס דידה הוא דקדמתי לעילי' זה נוטל עד מקום שידו מגעת כו'. ולקמן מפרש למאי מיצעי ליה: **ופאי' אחד אדוק כו'**. בתמיה: **והא תניא עד מקום שידו מגעת**. שלו: **דקאי** אמר חדא ולא פליגי: **לדמי**. מעלין דדמים כמה תורף יפה מן הטופס: **שטרא דאית ציה זמן כמה שוה**. דתורף עדיף מטופס דאית ציה מקום הזמן דאילו שם המלוה והלוה והמעות כחוצין אף בטופס שצריך לחזור מעניינו של שטר בשיטה אחרונה והוא עיקר כדתנן (ב"ב דף קסה:) כתוב צו [מלמעלה מנה ומלמטה מאתים] מלמעלה מאתים ומלמטה מנה הכל הולך אחר התחתון אבל זמן לא מיהדר. ואי משום חתימת עדים דהוא תחת הטופס הא אית ליה לרשב"ג מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו והאי מודה שכתבו הוא: דחזיא

הכי נפל ליד הדיין כגון שכתוב בו קיום ב"ד לא יוציאו עולמית דבב"ד ר' יוסי וחכ"א הרי הוא בחזקתו וטעמא דרבנן התם דאמרו לא יחזיר לא לזה ולא לזה אפוך ואימא דרבי יוסי חייש לפירעון אלא משום דחיישי לשתוי כתובות. ור' יוסי לשתוי כתובות לא חייש.

מסורת הש"ס

- ↑ [ג'ל לזן, ט] [ע'י בתוס'] מנינה ו: ד"ה שאין להס', [קלמן ק:ז] (ד' [קלמן יג: ב"ק מט: צ"ב ע"ז:], [ע'י גיטין כו:א, (ז' [ע"א],

הגהות הב"ח

- ↑ גמ' והיכי דמי כגון דכתב ציה הנפק: (ג) שם יחזיר לאשה דבב"ד ר' יוסי שריי אומר:

גליון הש"ס

- ↑ תוס' ד"ה בזמן וכו' דמנה ובאתים ששתעבדי. ע"י קלמן ז' ע"א מד"ה הטעון:

רבינו הגנאל (המשך)
השוחטפין אין חולקין את החצור עד שיהא בה כדי לזה וכדי לזה וכו' ואסיק התם בגמ' ת"ש זה הכלל כל שאילו יחלק ושמו עילוי חולקין אותו ואם לאו מעלין אותו בדמים.
ו' יוסי אומר הרי הוא בחזקתו. ומקשי' וכו' ר' יוסי לא חייש לפירעון והתניא מצא כתובת אשה בשוק בזמן שהבעל מודה יחזיר לאשה אין הבעל מודה לא יחזיר לא לזה ולא לזה.
ו' יוסי [אומר] עודה תחת בעלה יחזיר לאשה נתארמלה או נתגרשה לא יחזיר לא לזה ולא לזה.
ופריך רבינא דהוא ברתא אפוך ואימא הכי נפל ליד הדיין כגון שכתוב בו קיום ב"ד לא יוציאו עולמית דבב"ד ר' יוסי וחכ"א הרי הוא בחזקתו וטעמא דרבנן התם דאמרו לא יחזיר לא לזה ולא לזה אפוך ואימא דרבי יוסי חייש לפירעון אלא משום דחיישי לשתוי כתובות. ור' יוסי לשתוי כתובות לא חייש.

ג א מיי פ"ח מהלכות גולה ואכידה ה' יג סמג עשין עד טו"ע ח"מ ס' סה סעף ו וסעף ז: **נא** ב מיי שם ה' י וףף אס שניה מודים דחיישינן לקטניא וע"ש גמ"מ: **נב** ג ד טו"ע ח"מ ס' סה סעף טו:

רבינו הגנאל

לקיימו יחלוקו דמודה בשטר שכתבו א"צ לקיימו ואין הילכה כמותו. אדם שמצא שטר שכתוב בו קיום ב"ד לא יוציאו עולמית חיישינן שמו פרוע הוא דבב"ד ר' יוסי וחכ"א הרי [הוא] בחזקתו וכ"ש המוצא שטר שאין בו קיום שלא יוציאו עולמית דחיישינן שמו כתב ללות ולא לזה: אמר ר"א מחלוקת בשניהן אדוקין בתופס ובתורף וכו' ור' יוחנן אמר לעולם חולקין והאי דקאי תורף בתיירו ואציג דמקרב לגבי דחד לא חיישינן אלא חרלקים. פי' תורף כדתנן בפרק כל גט שנכתב שלא לשם אשה כו' הכותב תופסי' גיטין צריך שיניח מקום שם האיש והאשה ומקום הזמן שטרי מלוה צריך שיניח מקום המלוה ומקום הלוה ומקום המעות ומקום הזמן וזה תורף והשאר בתופס וזה שאמרו חולקין בשטר לא שיחתכנהו כי זה הפסד הוא אלא דמיו חולקין ושקלינן וטרינן בה טובא ואסיקנא הכי מהא דתנן חזי רובכין על גבי במהא או א' רוכב וא' מנהיג וכו' עד ויחלוקה הכי נמי דפלגי לה ממש בשלמא במהא טהורה חזיא לבישרא אלא במהא טמא' אפשרא אלא לדמי וכן הלכה. ואם היו שנים אדוקין בשטר זה בתורף זה בתופס ז' בשלמא שם המלוה והלוה והמעות יתכן לעמוד בזה עכשיו ואחר כך אם אבד השטר אין חוששין לו אלא הזמן שרוצה להיות בידו לטורף ממשעבדי שמין כמה שוה שטר שיש בו זמן ויש לו לגבות ממשעבדי דבאין ללוה נכסים בני חורין ויש בו זמן טורף ממשעבדי ואם אין בו זמן אבד ממונו ומה שעולה בה השומא שקול מי שהתורף בידו וכן הדין. ור' יוחנן לא חלק אלא בזמן שהתורף באמצע אבל בזמן שזה תופס בתורף וזה בתופס לא חלק שדמי כל השטר למי שבידו התורף והדין כאשר פירשנו ולדברי הכל כל דבר שאם יחלק יפסד שמין אותו בדמים וחולקין בדמים כדתנן בפ'

(א) בגמ' אחת להיפך ואולי דרבינו העתיק כאן כפי

ההקטנה לקמן בסמוך.

ב) נראה דל"ז זה נוטל טופס וזה נוטל תורף ומסקינן דר"מ משום הזמן דנשלמא וכו'.